

致：上海仲裁委员会

主题：关于 2026 年名册仲裁员换届的公开信

日期：2026 年 7 月 20 日

尊敬的上海仲裁委员会，各位领导，以及换届评审委员会委员：

关于贵会正在进行 2026 年仲裁员换届选聘工作，根据贵会发布的《换届通知》，申请人应当：“（一）...公道正派，具备良好的专业素质，勤勉尽责，清正廉明，恪守职业道德”，和“（六）无违法违纪以及违反职业道德规范的行为，未被列为失信被执行人。”

本人作为仲裁之友，特此反映如下情况：（1）目前贵会在册仲裁员高俊律师和牛磊律师不满足贵会换届通知中的上述两项条件，（2）此外，他们也不符合《仲裁法》的规定和要求，请贵会在换届中不予聘任高俊律师和牛磊律师，将其移出名册。以下为核心事实与理由：

一、重述落款日期为 2025 年 12 月的仲裁之友提示预警和诉请函（“预警函”）

本人此前曾致函，告知如下事实并提供了具体直接证据：孙华伟律师在代理 Z 公司与 A 公司的纠纷（涉及诸多国际仲裁和诉讼程序）中，在纠纷和案件程序都远没了结的情况下，就偷偷加入对手方代理律所中伦律师事务所，还和中伦北京的曹丽军律师等人通过一系列秘密安排从而：长期向双方客户 A 和 Z 隐瞒，长期欺瞒其他很多合伙人，还长期向仲裁庭隐瞒；而当时在中伦上海的高俊律师、牛磊律师、包伟（前律师）则打着“专业”旗号，申明“独立”和“公正”，出具荒诞的报告，用“假冒伪劣”的“专业”“独立”“公正”，出具实质如同“枉法裁判”的报告，为前述一系列多重欺瞒行为“洗白”。

该《预警函》以及附带的 100 余页原始书面证据再次附上。

本人在预警函也曾特别写道：“请贵会将本函转送被投诉人，并请其指出，本函：（1）哪一句关于事实的陈述是不实的？（2）哪一份证据是不真实的？（3）哪一句论证中（关于本函诉请理由的论述）有什么瑕疵？”

敬请贵会告知，是否收到被投诉人（包括高俊律师和牛磊律师）对该函内容的任何具体异议和回复？如有，回复内容是什么？

二、高俊和牛磊律师等直到 2026 年的一系列新违法行为，足以表明他们重蹈覆辙的概率没有降低，针对他们违法行为的投诉已被司法行政机关立案受理调查

¹ 包伟后来在反腐司法大整治期间开始就不再持有律师执业证，之后也已经不在贵会仲裁员名册上。而高俊律师【和牛磊律师（待确认）】是在《预警函》中陈述的事实发生后，成为贵会名册仲裁员。故本函下文涉及的具体名字一般会用高俊律师和牛磊律师指代。

截至 2026 年新的违法行为以及相关事实（见下），表明高俊律师和牛磊律师没有任何改正的迹象。正如新加坡前总统李光耀先生曾言：“...现在的态度预示了他们将来的行为。只有当他们对自己的过往感到羞愧时，他们未来重蹈覆辙的概率才会变小。”显然，仲裁案件当事人有合理理由担心高俊律师和牛磊律师在未来案件中作为仲裁员可能再次打着“专业”的旗号，书面声称“独立”和“公正”，却写出罔顾事实、颠倒黑白的报告并署名。《仲裁法》第 45 条应适用。

1. 2026 年他们涉嫌假冒国际仲裁机构和调解机构的仲裁员和调解员，虚假宣传，不正当竞争（相关证据已提交贵会）。

2. 截至 2026 年的今日，他们从未就其出具的、荒谬的如同“枉法裁判”般的报告，以及主动额外“建议”欺瞒的行为，表示过任何歉意或羞愧。高俊律师等人多次试图删除仲裁之友合法的微信公众号文章，甚至试图封号。

3. 至今未收回在那份递交投名状的“洗白报告”上他们的名字。这展示他们至今仍认可报告，包括报告中对中国企业和中国法治的污名化。

4. 对抗自净机制：当海南国际仲裁院保护仲裁的绿水青山，拒绝高俊和牛磊等人成为其名册仲裁员，牛磊没有反省，反而提出异议。尽管其异议并不成立，但这种态度再次印证了其对于仲裁核心原则的漠视，没有对仲裁员职责的敬畏。

5. 上海市浦东新区司法局已经立案受理对高俊律师和牛磊律师的投诉（案号：（2026）沪浦司律投字第 203 号）。

6. 上海市黄浦区司法局已经立案受理对牛磊律师的投诉（案号：沪黄司投（2026）第 57 号）。

7. 鉴于他们的上述违法行为已经足以表明他们不适格也不适合作为贵会的名册仲裁员，他们的其他违法行为此处暂略。如果贵会需要更多的事实和证据才能评估他们是否适格是否适合，仲裁之友将再补充提供。

三、法律红线和行业发展

无论是《仲裁法》的要求，还是贵会换届通知中明示的仲裁员条件，高俊律师和牛磊律师的上述系列行为（包括至今的行为）已触及红线。

1. **强制披露义务：**高俊和牛磊的历史劣迹及前述提及的涉嫌假冒仲裁员/调解员的虚假宣传行为，均属于《仲裁法》第 45 条中“可能导致对其公正性产生合理怀疑的情形”。对于聘任高俊和牛磊等为名册仲裁员的机构，以后如真有案件指定他们做仲裁员，如果他们披露，当事人会选他们吗？如果他们不披露，贵会督促他们披露吗？显然，在此背景下，聘任他们为名册仲裁员将极大损害贵会的声誉和公信力。
2. **国际商会新规升级仲裁员披露义务引领国际趋势：**国际商会没有名册仲裁员，但 2026 年 6 月 1 日生效的新仲裁规则，特别加上了：当对是否披露某些信息可能存在任何疑虑时，均应披露。这种要求和底层思路可能（也应该）成为日益广为接受的主流国际仲裁实践和基本要求。在此背景下，如果贵会换届依然聘任高俊律师和牛磊律师为贵会名册仲裁员，仲裁之友认为对贵会声誉只会有负面影响。

如果高俊律师和牛磊律师再次试图推脱责任甩锅中伦律师事务所或该所的其他人员，请注意：

1. 有其他人员和中伦的机构违法不是高俊律师和牛磊律师的挡箭牌和附身符：孙和曹是“火源”，双重（甚至三重）欺瞒，中伦管委会成员责任也非常严重。但这都不是高俊律师和牛磊律师等的护身符。他们是提着假冒“专业独立公正”的汽油倒入着火的房屋，并且竭力堵塞唯一的消防入口，阻碍走到门口的消防员的灭火努力。他们应算是共谋者而非“从犯”。
2. 主动“建议”欺瞒：高俊和牛磊等“主动”“越权”额外“建议”中伦管委会违反事务所合伙人协议和章程的明确规定，在海外仲裁裁决做出前“不向一级合伙人会议提交讨论和表决”，并“避免对外宣传”。这种主动额外“建议”加强和延续欺瞒的行为（在中伦管委会和曹孙二人已经是这样做的背景下），更显示他们应属主动递交“投名状”的参与者和共谋者，而非“从犯”。
3. 洗白的关键形式闭环：高俊和牛磊等签署的声称“独立”“公正”的报告是实现“内部洗白”和欺骗的重要形式闭环。
4. 污名化中国企业和中国法治带来的风险：为了提交“投名状”，高俊律师和牛磊律师在前述报告中不惜严重污名化中国企业和中国法治环境，这种偏见在将来可引发类似“孙杨案”的撤裁风险²。

曾有不少师友怀疑，《预警函》会因仲裁领域的一些圈子文化而石沉大海。其实，对于仲裁圈存在类似“瓜田李下”的批评已引起关注。《加强仲裁监督，提升公信力 | 环中 2025 新《仲裁法》观察意见系列之四》也指出“部分仲裁机构在仲裁员选任环节管理松散、程序不透明，甚至存在任人唯亲现象，导致仲裁员与仲裁机构之间可能形成利益链条，滋生腐败风险。”

比较见异同，比较见优劣，比较见真知。仲裁机构的不同会反映在面对这些问题的选择上。仲裁之友认为，只会有越来越多的仲裁机构和当事人拒绝高俊律师和牛磊律师等人为仲裁员。对此，仲裁机构如何选择，既会造就仲裁机构，也将会是社会学和仲裁研究和教学的历史案例。

贵会的机制改革曾走在全国前列。祝愿贵会（以及贵会的领导，专家和每一位老师）依旧保持是当代中国仲裁发展中的引领者之一，继续写下作为中国仲裁引领者的历史。

此致

仲裁之友、吹哨人：杨挽涛

联系邮箱：shimingtousu@163.com

附件：

1. 《预警函》（含证据清单和证据）
2. 浦东新区司法局和黄浦区司法局分别出具的投诉受理通知

² 参见《回顾孙杨禁赛裁决被撤销案，展望中国仲裁走向世界》，微信公众号“国际商法探索”2026年5月28日